

1502569-12.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela Aoki de Andrade Maria Orlandi

Comarca: Mairiporã

Foro: Foro de Mairiporã

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... ameaça, que já é inerente ao crime de roubo.

Nesse sentido tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO FIRMADA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairiporã

Foro de Mairiporã

2ª Vara

Rua Doutor José Adriano Marrey Jr., nº 780, Mairiporã-SP - cep 07600-225

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502569-12.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502569-12.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2272365/2021 - DEL.POL.MAIRIPORÃ, 20670480 - DEL.POL.MAIRIPORÃ, 2383/21/210 - DEL.POL.MAIRIPORÃ, 2272365 - DEL.POL.MAIRIPORÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MANOEL DOS SANTOS GOMES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Aoki de Andrade Maria Orlandi

Vistos.

O réu MANOEL DOS SANTOS GOMES foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, inciso II, e § 2-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; porque no dia 05 de outubro de 2021, na Estrada Armando Barbosa de Almeida nº 6588, Jardim São Gabriel das Jaboticabeiras, nesta cidade e comarca de Mairiporã, o denunciado, agindo em concurso e com unidade de propósito com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, tentaram subtrair, para eles, coisas alheias móveis do Depósito de Materiais de Construções Gimenes, neste ato representado por Leonardo Gimenes da Silva, porém o crime não consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. Segundo o

apurado, o denunciado, na companhia dos demais comparsas resolveram praticar crime de roubo no estabelecimento empresarial Depósito de Materiais de Construções Gimenes. No dia e local dos fatos, os roubadores, na posse de arma de fogo, entraram no depósito, abordaram Marcelo Francisco de Oliveira, balconista do estabelecimento, e anunciaram o roubo. Ocorre que, naquele mesmo instante, o policial militar Edenor Pires Neves, de folga e a paisana, realiza compras na loja e percebeu a ação dos roubadores. De imediato, antes de ser abordado por MANOEL e os demais sujeitos, como forma de repelir a injusta agressão, Elenor sacou sua arma de fogo e efetuou disparos na direção dos roubadores, os quais deixaram o estabelecimento e empreenderam fuga na direção de um matagal. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local dos fatos. Durante as diligências, encontraram o denunciado, ferido, escondido no meio da mata.

Recebida a denúncia em 15 de outubro de 2021 (fls. 69-70).

O réu foi citado (fls. 112).

Resposta à acusação (fls. 117-139).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 140-141).

Laudo pericial (fls. 164-172).

Em audiência, foram ouvidas a vítima Marcelo Francisco de Oliveira e a testemunha Edenor Pires Neves. Requerida a desistência da oitiva das testemunhas Edezio Francisco Paes Campos e Eberval dos Reis. Pela Defesa foi dito que insistia na oitiva das testemunhas, arroladas em comum, sendo ouvida a testemunha Eberval dos Reis. Pela Defesa foi requerida a desistência da oitiva da testemunha Edezio Francisco Paes Campos, sendo a desistência homologada. Após, o réu foi interrogado. O Ministério Público, em alegações finais, requereu a parcial procedência da ação com o afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo. Na dosimetria, na primeira fase o réu ostenta maus antecedentes, estando presente a agravante da calamidade pública na segunda fase e da reincidência específica. Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, devendo ser afastada a causa de aumento do uso de arma de fogo, devendo ser aplicada a causa de diminuição da tentativa porque o réu se aproximou muito da consumação. Que deve ser fixado regime fechado, sem a possibilidade de substituição ou suspensão condicional da pena, devendo o réu permanecer preso.

Por sua vez, a defesa se manifestou pela absolvição do réu, pois a vítima afirmou que o réu usava máscara, não podendo se sustentar o reconhecimento. Argumenta pela ausência de violência ou grave ameaça. Defende, ainda, que não pode ser aplicada a causa de aumento do art. 157, §2º, II do CP pela ausência de provas. Alega que o réu mal sabia o que estava acontecendo, quanto chegou próximo do estabelecimento foi alvejado e, sequer anunciou o assalto, desta forma, não há o que falar em concurso de pessoas, até porque o crime se quer foi cometido, tanto analisando os depoimentos das testemunhas quanto do réu. Aduz que não se pode falar em concurso de agentes se não está presente o dolo na conduta do réu, pois esse não teve a intenção de roubar o que de fato foi confirmado em audiência pelos participantes. Subsidiariamente que a pena seja fixada no mínimo legal e que o denunciado possa apelar em liberdade nos termos do art. 283 do CPP.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade do crime foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08-12), auto de exibição e apreensão (fls. 13-14), auto de reconhecimento (fls. 15), bem como pela prova oral coligida.

A autoria é inconteste.

A vítima Marcelo Francisco de Oliveira reconheceu o réu em juízo. Esclareceu que o réu estava de máscara ao entrar na loja, mas na foto que tiraram dele pode ver ser o réu. Relatou que o réu entrou armado anunciando o roubo e que o policial cliente deles reagiu. Que era um rapaz moreno, alto de uns 40 anos, que não foi vê-lo caído no chão, que não se lembra dos traços exatamente, que o réu foi para o hospital e por isso não chegou a reconhecer na delegacia. Que a arma era um simulacro, que não

chegou a levar nenhum bem, pois o policial já reagiu. Que os demais correram. A testemunha Eberval dos Reis relatou que foi acionado por tentativa de roubo, que foi informado que no local estava um policial à paisana fazendo compras, que relatou ter impedido o réu, ao acertá-lo e que o réu fugiu para a mata. Que imaginaram que o rapaz estava próximo, que encontraram o réu no matagal e que levaram o réu para o hospital.

A testemunha Edenor Pires Neves relatou que estava no local fazendo um orçamento quando um dos agentes anunciou o roubo, que efetuou disparos contra o indivíduo, que o réu foi localizado em um terreno baldio, próximo do local. Após, verificou-se que a arma era um simulacro, mas muito parecido com a arma real, que não teve contato com o réu depois do ocorrido.

Quanto à credibilidade do depoimento policial, vale destacar:

“PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP”.

“PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição.” ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni)).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” ((STF - HC - 74.608-0 - de São Paulo - rel. Min. Celso de Mello - DJU 11.04.97, pág. 12.189)).

O réu Manoel dos Santos Gomes relatou que estava com um amigo, sua esposa e a namorada do amigo, que parou para pedir informação, que o policial efetuou disparos, que as pessoas saíram de carro, que não anunciou o roubo, que não conhece o policial. Que não viu o policial, que somente escutou os tiros, tentou correr e o policial deu mais dois tiros, que as pessoas que estavam com ele deixaram o local. Que no momento em que acordou falaram que estava preso. Que não mora em Mairiporã, que sua mãe mora em Franco da Rocha, que não estava armado. Que seu amigo se chama Marcelo e o outro Henrique, que moram na mesma cidade. Que foi alvejado e não se recorda de mais nada. Que ficou 20 dias no hospital.

Embora o réu tenha negado os fatos que lhe são imputados, sua versão não merece prosperar, uma vez que se encontra isolada no conjunto probatório, não sendo crível sua versão dos fatos de que apenas foi ao local pedir informações e foi alvejado pelo policial.

A palavra da vítima e o depoimento da testemunha Edenor demonstram a sua responsabilidade no crime em questão, que relatam ter o réu anunciado o roubo no momento em que foi impedido por circunstâncias alheias a sua vontade, a reação do policial que se encontrava no local.

Certo é que a vítima reconheceu, o acusado como o autor do delito, não havendo nulidade em seu reconhecimento, restando a autoria comprovada, também, por ter sido o réu perseguido e encontrado logo após o crime, em situação de flagrante.

Em relação à palavra da vítima e sua relevância para a condenação, estas são sempre questões de reiterada jurisprudência, não havendo razão para colocar em dúvida o relato da vítima e do policial Edenor que se encontrava no local e impediu a ação criminosa.

Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em matéria penal.

Neste sentido:

“A palavra da vítima, sobretudo em crimes de repercussão patrimonial, é de extrema valia, especialmente quando descreve com firmeza o modus operandi, e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito, imediatamente, uma vez que seu único

interesse é identificar o culpado, porque se assim não fora, grassaria odiosa e absurda impunidade". (TJMG - AC 1.0024.00.143176-6/001 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Sérgio Braga - j. 20/04/2004).

Quanto à incidência da majoração da pena relativa ao concurso de agentes (cf. artigo 157, §2º, II, do Código Penal), é voz corrente, na doutrina e na jurisprudência, que, para a aplicabilidade do concurso de pessoas basta haver a pluralidade de sujeitos delitivos, um dos quais imputável, para sua regular configuração. Para tanto, foi comprovado o envolvimento do acusado no roubo em questão, que agiu conjuntamente com outros agentes que conseguiram fugir no momento de reação do policial à paisana.

Neste sentido:

"Na coautoria, não há necessidade do mesmo comportamento por parte de todos, podendo haver a divisão quanto aos atos executivos. No roubo, um agente vigia, o outro ameaça e o terceiro despoja." ((TACrimSP - Rel. Hélio de Freitas - JUTACRIM 95/110)).

"Ocorre a participação do agente, não praticando atos executores do crime, concorre de qualquer modo para sua realização. Ele não comete a conduta descrita pelo preceito primário da norma, mas pratica uma atividade que contribui para a formação do delito." ((TJMT - Rev. Rel. Mauro José Pereira - RT 572/393)).

"Basta à configuração da coautoria a colaboração do agente para o evento, auxiliando a atuação dos executores diretos. De modo algum se exige, para tanto, hajam todos os partícipes consumado atos típicos de execução." ((TJSP - rel. Carlos Bueno - RT 664/265)).

Merece retoque a denúncia somente quanto à majorante relativa ao uso de arma de fogo. O laudo juntado aos autos concluiu que se trata de arma de brinquedo.

Com o cancelamento da Súmula 174, do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação era "No crime de roubo, a intimidação feita com arma de brinquedo autoriza o aumento de pena", o entendimento majoritário passou a ser de que a simples atemorização da vítima pelo emprego da arma de brinquedo ou simulacro de arma não mais se mostra suficiente para configurar a majorante, diante da ausência de incremento no risco ao bem jurídico tutelado, servindo, apenas, para caracterizar a grave ameaça, que já é inerente ao crime de roubo.

Nesse sentido tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N.º 1.117.073/PR. AMEAÇA EXERCIDA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CANCELAMENTO DA SÚMULA N.º 174 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA NÃO CARACTERIZADA. PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PRETENSÃO DE INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. ART. 33, §§ 2.º E 3.º, C.C. O ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 440 DA SÚMULA DESTA CORTE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. É consolidado o entendimento deste Tribunal no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior e reafirmado no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.117.073/PR. 2. Com o cancelamento da Súmula n.º 174 do Superior Tribunal de Justiça, ficou assentado o entendimento segundo o qual a simples atemorização da vítima pelo emprego de simulacro de arma de fogo, tal como a arma de brinquedo, não mais se mostra suficiente para configurar a causa especial de aumento de pena, dada a ausência de incremento no risco ao bem jurídico, servindo, apenas, para caracterizar a grave ameaça já inerente ao crime de roubo.

Precedentes. 3. Fixada a pena-base no mínimo legal, porque reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu primário e de bons antecedentes, não é possível infligir-lhe regime prisional mais gravoso apenas com base na gravidade genérica do delito. Inteligência do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Incidência do enunciado n.º 440 da Súmula desta Corte. 4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para, mantida a condenação do Paciente,

excluir a majorante do emprego de arma, reformando o acórdão hostilizado e a sentença condenatória, tão-somente na parte relativa à dosimetria da pena, que fica quantificada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o regime semiaberto." (STJ, HC nº 183166/SP - Quinta Turma - Relatora: Laurita Vaz, Dje 28/02/2013).

Embora a ameaça tenha sido idônea, o instrumento utilizado pelo acusado não era dotado de potencialidade lesiva, a qual é a razão de ser da causa especial de aumento de pena.

Dessa forma, tendo sido utilizado arma sem potencialidade lesiva no roubo em comento, não há como considerar o simulacro causa de aumento de pena.

Presente, ainda, a causa de diminuição da tentativa, tendo em vista que a ação do réu foi impedida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Superada a fase instrutória, passo à dosagem da pena.

Considero desfavoráveis as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, mormente os maus antecedentes, presentes nos autos às fls. 91-100 e 101-106, o que autoriza a fixação da pena base em 04 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, aumentando a pena de 1/6, resultando em 05 anos e 03 meses de reclusão e 12 dias-multa. Não sendo o caso de aplicação da agravante da calamidade pública, pois ausente nexos direto entre o crime praticado e a conjuntura de pandemia.

Já na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, resultando a pena em 07 anos de reclusão. Presente, ainda, a causa de diminuição em razão da tentativa, que reduz a pena a 04 anos e 08 meses de reclusão e 08 dias multa.

Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva em 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 08 dias-multa.

Diante da reincidência, fixo regime fechado para cumprimento da pena

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR MANOEL DOS SANTOS GOMES, qualificado nos autos, por incurso no artigo 157, § 2º, incisos II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado, além do pagamento de 08 DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, dada sua condição financeira, com os reajustes legais.

Impossível a substituição, tendo em vista se tratar de crime cometido com violência/ grave ameaça, nos termos do art. 44 do Código Penal. Não estando presentes, ainda, os requisitos para suspensão condicional da pena.

Verifico que o réu não cumpriu pena pelo prazo apto a ensejar a progressão de regime, sendo certo que, em razão da existência de outros processos, a aplicação do §2º, ao artigo 387, do Código de Processo Penal deve ser requerida ao juízo da execução.

Nego ao réu o direito a recorrer em liberdade, eis que respondeu preso ao processo e assim deverá permanecer, mormente porque se concluiu por sua responsabilização criminal, a fim de assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal, ressaltando-se, ademais, a reincidência específica do réu.

Em tais casos, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça: "Não se reconhece o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso desde o flagrante e durante toda a instrução do processo. A manutenção da prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes. Ordem denegada" (HC 36474/SP-HABEASCORPUS-2004/0091136-3. Relator Ministro GILSON DIPP (1111). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 14/12/2001. Data da Publicação/Fonte: DJ 21.02.2005 p.198).

Expeça-se ofício de recomendação.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 (cem) UFESPs, com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, ressalvada a gratuidade.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação, pela informação da vítima de que nenhum bem foi subtraído e ausência de pedido neste sentido.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal), ao IIRGD e expeça-se guia de execução.

P..I.C.

Mairiporã, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA